

상 임 감 사

징 계 요 구(감 봉)

제 목 승무원숙소 업무 외 사용 등 성실의무 위반

소 관 부 서 ※※본부 ☒☒센터

조 치 부 서 ♡♡실 ㄹㄹ처

내 용

1. 업무 개요

☒☒센터는 「직제규정시행세칙」 제5조(분장업무) 제2항 및 [별표3]에 따라 ‘고속차량 및 승무원의 운용’, ‘승무원(기장·객실장) 기량향상 지도’, ‘승무원 숙소 등 관리 업무’ 등 관할구역 내 SRT 승무와 관련된 업무를 수행하는 부서이다.

한편, 「직제규정시행세칙」 제5조(분장업무) 제3항 및 [별표5]에 따라 승무센터 직위별 담당임무가 구분되어 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

2.1. 공통사항

「취업규칙」 제6조(복무의무)에 따르면 직원은 신의성실의 원칙에 입각하여 회사의 제반규정을 준수하고 맡은 바 직무를 충실히 수행하여야 하며, 직원으로서 품위를 손상하거나 회사의 명예를 실추시키는 행위를 하여서는 아니 된다. 또한, 제9조(지각·조퇴 및 외출)에 따르면 직원은 부득이한 개인적 사유로 지각하게 되

는 경우에는 사전에 부서장(소속장) 또는 직근 상급자에게 알려야하며, 부득이한 사정으로 사전에 알릴 수 없는 경우에는 사후에라도 지체 없이 이 사실을 알려야 한다.

그리고, 「윤리규정」 제6조(기본태도)에 따르면 임직원은 회사에 대한 긍지와 자부심을 가지며 항상 정직하고 성실한 자세를 견지하고, 직무수행 시 제반 법령과 사규를 준수하며, 양심에 어긋나지 않도록 행동하여야 한다. 또한, 제7조(성실의무와 품위유지)에 따라 임직원은 회사가 추구하는 목표와 가치를 달성하기 위해 성실한 근무 자세를 갖추어야 한다.

2.2. 승무원숙소 사용 관련

관련규정 제4조(이용대상) 및 제5조(이용절차)에 따르면 승무원 숙소를 이용하고자 하는 자(표1)는 관리원(운용팀장)으로부터 침실을 배정 받아 승인된 시간 내 이용하며, 숙소 사용 시에는 숙소이용 기록부 상에 사용 기록을 하도록 되어 있다. 또한, 제6조(이용자의 의무)에는 음주(반입행위 포함)금지 및 허가 없이 승무원 숙사를 이용하는 행위 등 이용자가 지켜야 할 의무 등을 규정하고 있다.

한편, □□처에서는 ▣▣센터 내부직원의 의견을 수렴하여 승무원의 휴게환경 개선을 위해 'XX년 X월부터 XX월까지 ▣▣센터 인근 외부숙소를 설치하여 운영하였다.

2.3. 승무지도 관련

「승무원 관리내규」 제3조(정의)에 따르면 “승무지도”란 승무원의 업무수행 능력 향상 등을 위해 지도요원(팀장 등)이 운전실 및 객실에 승차하여 지도하는 것을 말하며, 제19조(지도요원의 구성) 및 제20조(지도요원 직무 및 근무형태)에 따라 부센터장, 기장·승무팀장 등이 지도요원으로 구성되며, 팀장 요원은 지도업무와 관련하여 승무원의 업무능률 향상을 위한 이론 및 실무교육, 분임단위

승무원 지도교육 및 상황실 교육 등을 담당한다.

2.4. 비상대응 훈련 관련

SR 비상대응계획에 따르면 ‘비상연락체계’란 비상사태 발생 시 즉각 전파수단을 활용하여 직원소집 및 유관기관에 통보하는 체계를 말하며, 본사 부서장 및 현업소속장은 직원의 비상연락망 현행화 및 주기적 정비 해야한다.

이와 관련하여, ☎☎처(現 ●●처)는 20XX년 설 대수송 이례사항 대비 비상소집 응소훈련 시행 알림을 통해 비상소집 응소훈련의 목적, 시행기간(20XX. X. XX. ~ X. XX.), 대상 및 방식 등을 전사에 공문을 시행하여, 즉각적인 비상대비 태세 점검 활동을 시행하였다.

2.5. 승무팀장 근무변경 관련

「위임전결규정」 제8조(전결사항) 제1항 및 [별표 1]에 따르면 직원의 근무상황처리와 근무시간 산정 및 적용에 관한 세부 시행사항 등은 ‘처장’이 전결권을 가지고 있으며, 제12조(직책 간주)에 따라 본부·실·단 직속부서의 장 및 원장은 [별표 1]의 ‘처장’에 준한다.

한편, 「승무원 관리내규」 제35조(승무근무표 변경 및 승무원 충당)에 따르면 개인 승무근무표 교번 변경은 승무원 상호간 동의하에 할 수 있으며, 이로 인한 기준근무시간 초과는 연장근무시간으로 인정하지 않고, 승무근무표 변경은 승무원근무기준에 따르며, 계획된 근무시간을 초과하는 경우 본인의 동의를 얻어야 한다. 또한, 제39조(휴가사용)에 따라 승무원은 휴가사용 후 익일은 비번이면 비번처리하고, 휴일이면 휴일처리 한다.

다음으로, 승무원 근무와 관련한 합의서에 따르면 승무사업을 조합하여 소정의 순서에 따라 작성하며, 1개월 단위로 개인별 근로일, 당해 근로일별 근로시

간, 휴일 등을 지정하여 작성한다. 또한, 휴일 근로시간은 계획 승무근무표에 지정된 휴일에 승무사업을 할 경우 그 근로시간을 휴일근로시간으로 하며, 휴일근무시간은 개인별로 균등하게 지정되도록 운영한다.

2.6. 소결

에스알 소속 직원은 취업규칙 및 윤리규정이 정하는 바에 따라 제반규정을 준수하고 맡은 바 직무를 충실히 수행하며 직원의 품위를 유지하고, 복무 및 근태 등 기본적인 사항에 대하여 준수하여야 한다.

또한, 회사가 조직운영의 활력을 목적으로 '등용팀장' 제도를 운영함에 따라 등용팀장은 관련규정이 정하는 바에 따라 업무를 수행해야 하며, 승무원(기장·객실장) 팀장요원의 경우에는 올바른 승무지도 등을 통해 소속 직원들의 역량을 향상시키는 등 현업소속의 중간관리자로서 책임과 역할을 수행하여야 한다.

한편, 회사가 승무원의 휴게를 목적으로 제공하는 승무원숙소와 관련하여 정해진 사용대상과 절차 및 사용기준 등을 준수하여야 하며, 비상대응체계 구축과 관련해서는 이례사항 대비 비상대응 응소훈련 시에는 올바르게 참여하여 회사의 비상대비체계가 정확하게 점검 될 수 있도록 노력하여야 한다.

다음으로, 승무원의 근무변경과 관련하여 승무원별로 계획된 승무사업은 승무원 기준 합의서를 통해 회사가 직원에게 통보하나, 위임전결규정에 따라 근무상황 처리 등을 위해 전결권자인 현업소속장의 결재 하에 이루어져야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

3.1. 승무원숙소 업무 외 목적 사용

직원 ◆◆◆는 'XX년 X월부터 'XX년 X월까지 승무센터 내 승무원숙소 사용과 관련하여 규정이 정한 사용 대상이 아님에도 업무 외 목적으로 사용하였으며, 이 중 다음날이 연차임에도 당일 음주를 한 후 승무원숙소를 사용하거나, ☐☐센터에 임시 제공된 외부숙소에서도 제3자와 함께 숙소에 들어가는 등 정황이 확인되었다.

이와 관련하여 직원 ◆◆◆에게 확인서와 문답을 통해 사실 확인을 한 결과, ①본인은 장거리 출퇴근자를 대상으로 배정된 숙소를 이용하였으며, ②당일 회식에 참여한 후 다음날이 연차임에도 집에 들어갈 수 없는 상황에서 승무원숙소를 사용하는 것은 관련 규정의 사용 대상으로 볼 수 있고, ③외부 숙소를 제3자와 사용하며 음주를 한 사실은 기억나지 않는다고 답변하였다.

그러나, ①의 경우, 소속장이 작성한 확인서에 따르면 해당 소속에서 장거리 출퇴근자를 대상으로 배정되어 운영한 승무원숙소가 없었으며, ②는 퇴근 이후에 일어난 일로 승무원숙소를 사용한 것이 특별한 사유 등으로 볼 수 없고, ③의 경우 또한 증빙자료 등을 통해 외부 숙소를 업무 외 목적으로 사용한 것으로 판단하였다.

그리고, ②와 ③의 숙소 사용은 관련 규정의 절차에 따라 기록부 상에 해당 숙소 사용에 대한 서명 후 사용하여야 함에도, 승무센터 내 별도로 존재하는 기록부 상에 서명은 하였지만 결과적으로 승무센터에서 관리되는 기록부 상 서명이 존재하지 않았다.

따라서, 직원 ◆◆◆는 관련 규정이 정한 승무원 숙소 대상이 아닌 업무 외 목적으로 사용하였으며, 제3자와 외부 숙소를 사용한 정황이 확인되는 등 승무

원숙소 이용자의 의무를 위반하였다.

이와 관련하여 직원 ◆◆◆는 관련규정에 대해 알지 못하며, 승무원숙소를 사용하는 당시에는 팀장으로서 예상치 못한 변수들이 많아서 숙소를 많이 사용했었고, 객실장으로 직무가 변경된 이후로는 단 한번도 사용한 적이 없다고 하였다. 또한, 앞으로는 숙소 사용 기준에 맞게 숙소를 사용하겠다고 하였다.

3.2. 부적절한 승무팀장 근무변경 및 기록관리 미흡

승무팀장의 계획근무를 변경하는 경우에 작성하는 기록부와 관련하여 직원 ◆◆◆의 'XX년 XX월부터 'XX년 X월까지 계획근무, 변경근무 및 실제근무 기록을 분석한 결과, 해당기간 근무기록 총 XXX건 중 XX건이 계획근무와 실제근무가 불일치하거나 변경근무와 실제근무가 불일치하는 등 승인 없이 근무변경이 이루어졌으며, 이 중 X건은 계획근무를 휴일로 바꾼 이후 승무사업을 실시하여 휴일근무수당이 불필요하게 발생하였다.

이와 관련하여 직원 ◆◆◆는 휴일근무수당이 발생한 근무변경의 경우에는 계획근무 상 휴일을 내근으로 변경하는 것이 선행되어야 하고, 휴일근무가 발생하는 경우에 해당 근무를 회사가 본인의 동의를 받아 근무를 하게 된 것이라고 하였다.

그러나, 일반적으로 승무사업을 수행하는 기장 및 객실장의 계획근무표(승무근무표)는 노·사간 협의하여 작성한 승무사업을 조합하여 작성하며, 승무근무표는 단위기간 시작 XX일 이전까지 통보하고, 월 승무근무표는 X일 이전까지 개인별 통보하는 것으로 합의됨에 따라 회사가 승무사업에 대하여 직원의 동의를 구하는 형태로 볼 수 있으나, 승무팀장의 근무계획은 현업소속에서 자체적으로 계획을 수립하고 회사에 통보하는 방식으로 일반적인 승무근무표와는 차이가 있다.

또한, 기장 및 객실장의 연차 및 공가 등으로 인해 발생하는 근무 공백)에 대해 승무팀장이 본인의 근로시간과 휴일 일수 등을 고려하여 자체적으로 근무변경을 하는 것은 회사가 본인의 동의를 구하는 것으로 판단 할 수 없다.

한편, 위와 같이 확인한 근무변경 기간 동안 직원 ◆◆◆는 선임승무팀장이자 승인부 상 결재자로서 현업소속 중간관리자 역할과 책임을 가지고도 근무변경 승인부 기록상의 신청일보다 발생일이 빠르거나 신청일이 순서대로 되어있지 않은 상태로 소속장 최종 결재가 되거나, 근무변경을 결재까지 완료한 후 소속장이 사후에 일괄 결재를 한 정황 등 본인 및 다른 승무팀장의 근무변경 기록에 대해 적절하게 관리하지 않은 사실이 확인되었다.

3.3. 비상응소 대응훈련 기록 조작

직원 ◆◆◆는 「20XX년 설 대수송 이례사항 대비 비상소집 응소훈련」 당시 소속장이 소속 팀장들이 참여하는 모바일 메신저 단체 대화방에 비상소집 응소훈련 안내를 공지한 사실을 확인하고, XXXX분에 “응소”라는 답장을 하였다.

이후, 훈련 종료 XX분 이내에 소속 팀장 전체가 “응소” 응답을 하여 결과를 제출해야하나 팀장 X명의 응소가 늦어졌고, 이에 소속장은 당시 주변 직원들로부터 전해들은 기록조작 방식을 직원 ◆◆◆에게 지시하여 이를 조작하였다.

이러한 기록조작 사실과 관련하여 직원 ◆◆◆는 확인서에서 당시 회식 중 기록조작 방식을 직원 ■■■이 말하였고, 이러한 방식이 본인이 아닌 누군가에 의해 사용되었다고 하는 한편, 이 과정에서 상급자의 지시는 없었다고 하였다. 반면, 기록조작을 지시한 소속장 직원 ♠♠♠(前 ☒☒센터장)의 확인서에는 ‘◆◆◆ 팀장이 회식 자리 참석한 누군가가 기록조작을 할 수 있는 방법이 있다고 해서 이를 지시한 사실이 있다.’라고 하였으며, 본인이 지시한 사실을 인정하였다.

따라서, 직원 ◆◆◆는 비상대응 응소훈련의 목적인 비상대응체계 점검이 정상적으로 이루어지지 않도록 한 사실이 있으며, 조사 과정에서 직원 ■■■이 기록조작 방식을 말하였다거나 본인이 이를 조작한 사실이 없다는 등 거짓 진술로 감사 조사를 방해하였다. 그리고 직원 ♠♠♠는 소속장으로서 응소훈련이 정상적으로 진행되도록 해야 함에도 기록조작을 지시하는 등의 행위를 하였다.

이와 관련하여 직원 ◆◆◆는 통화기록 상 본인이 기록을 조작했다면, 그것은 잘못된 것이 맞지만, 본인이 기억하고 있는 상황과 통화기록이 많이 다르며, 기억이 정확하게 나지 않고 왜 팀장들이 있는 모바일 메신저에 이렇게 조작을 할 필요가 있었는지 의문이라고 답변하였다.

3.4. 부적절한 승무지도 실시

직원 ◆◆◆는 20XX년 X월 XX일 객실장에게 승무지도를 실시하고 그 결과로 승무지도 보고서를 작성하였으나, 실제 정상적인 승무지도를 하지 않고 보고서만 작성하여 승무지도를 한 것처럼 처리하였다.

따라서, 직원 ◆◆◆는 관련 규정에 따라 본인의 승무팀장(객실장) 직위에 따라 지도요원으로서 실제 열차에 탑승하여 승무지도를 시행해야함에도 이를 하지 않았다. 이와 관련하여 직원 ◆◆◆는 본인의 승무지도가 적절하게 이루어지지 않았음을 인정하였다.

3.5. 선임승무팀장 직위로 직원의 조기퇴근 사실 묵인

직원 ◆◆◆는 20XX년 XX월 X일 선임승무팀장 직위로 당시 기존선 객실장 적응교육에 참여한 같은 소속 직원 △△△이 계획된 근무시간보다 일찍 복귀하게 된 사실을 인지하였으나, 이를 묵인한 정황이 확인되었다. 그리고 직원 △△△은 직원 ◆◆◆의 지시에 따라 당시 교육출장 번호로 발권한 승차권을 취소하

지 않고 조기 복귀 후 퇴근하였다.

이와 관련하여 직원 ◆◆◆는 확인서 상에는 당시 통화사실이 확인되지 않는다고 하였으며, 이후 문답에서 '교육출장으로 복귀하는 열차의 승차권만 취소하지 않으면 된다.'의 발언과 관련한 질의에 대해 '교육 출장의 목적 자체를 달성하면 이후 돌아오는 것은 문제가 되지 않는다고 판단하여 그렇게 말한 것으로 생각된다.'고 답변하였다.

그러나, 직원 ◆◆◆는 오랜시간 해당 소속에 근무한 '등용팀장'이자 '선임승무팀장' 직위에서 직원 △△△ 조기 퇴근 사실을 묵인하고 이러한 사실에 대해 협조하는 등 팀장으로서 부적절한 행동을 한 것으로 판단된다.

이와 관련하여 직원 ◆◆◆는 본인이 책임져야 할 부분에 대해서는 책임을 지겠지만 위의 사실에 대한 정확한 기억이 없다고 하였다.

조치할 사항 주식회사 에스알 대표이사는 회사의 각종 제반규정을 준수하고 성실한 자세를 근무를 수행하는 한편, 소속센터 승무팀장이자 중간관리자로서 역할과 책임을 다하여야 함에도 승무원숙소를 업무 외 목적으로 사용하거나 부적절한 승무팀장 근무변경 및 관리 미흡 등 다수의 비위 행위를 일으킨 직원 ◆◆◆에 대하여 「인사규정」 제39조에 따라 징계 처분하여 주시기 바랍니다.(경징계)